



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1346 del 21/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 del 20/08/2026

PROPOSTA N. 2354 del 20/08/2026

OGGETTO: PNRR M4C1I1.1 - Nuovo "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Servizi di ingegneria ed architettura "Asilo Nido NIKE" – CUP C86F24000150006 – CIG B4A8CE6CE1. Liquidazione acconto DL e CSE.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *«Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *«Legge di contabilità e finanza pubblica»*;

Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»* (di seguito, *«Codice dei Contratti»*);

Visti, in particolare, gli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, *«PNRR»*) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come successivamente modificato, una prima volta, con Decisione di esecuzione del Consiglio approvata l'8 dicembre 2023 (16051/23) e, in seguito, il 14 maggio 2024 (9399/24);

Vista la Missione 4 *«Istruzione e Ricerca»* – Componente 1 *«Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università»* – Ambito di intervento 1: *«Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione»* - Investimento 1.1 *«Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»* del PNRR (M4.C1- I1.1);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»*;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», e in particolare l'articolo 47;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*» e, in particolare, l'articolo 24, il quale dispone che «*Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo*»;

Visto l'articolo 24, c. 3 lett. b) del DL 13/2023 secondo il quale i soggetti attuatori possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'articolo 225, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui «*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.*»

Visto l'articolo 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.*»

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*»;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l'articolo 2, che, per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 –

Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;

Visto l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione del 2 dicembre 2021 prot. n. 48047, pubblicato in attuazione del citato D.M. n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visti i decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 79 del 30 aprile 2024, ai sensi del quale le risorse - in quanto economie e non assegnazioni - relative all'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, nonché quelle del precedente Avviso pubblico del 22 marzo 2021, emanato in attuazione degli articoli 59-61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, possono essere reinvestite in un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, così per come definito in sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) sia in relazione alle tempistiche di attuazione, spostate dalla fine del 2025 alla metà del 2026 (T2 2026), che in relazione al numero di nuovi posti da assicurare - ridotti da 264.480 a 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) [M4C1-18] (di seguito, *“Nuovo Piano per asili nido”*), complessivamente finanziato per euro 734.955.734,85, incluse anche tutte le risorse di cui all'annualità 2026 di cui al citato articolo 1, comma 59 della legge n. 160 del 2019, come rimodulate con la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura complessiva di euro 400.000.000,00, iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno;

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione del citato decreto Direttoriale del 30 aprile 2024, n. 79, per la candidatura di nuovi progetti da finanziare per la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti nido per bambini nella fascia di età 0-2 anni;

Visto il decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13 giugno 2024, con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 (adesione in forma singola), e ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 (adesione in forma aggregata), dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, nell'ambito del Nuovo Piano per asili nido;

Considerato che il Comune di Lamezia Terme (di seguito, *“Soggetto Attuatore”*), in risposta all'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, ha inteso dare attuazione al progetto denominato *“Realizzazione dell'asilo nido “NIKE” mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido - CUP C86F24000150006”* presentando apposita proposta di inserimento dell'intervento nel Nuovo Piano per asili nido (di seguito, *“Intervento”*);

Considerato che:

- l'intervento è risultato destinatario del finanziamento di importo complessivo pari ad euro 1.512.000,00 a valere sulle risorse PNRR, essendo ricompreso nell'elenco degli Interventi ammessi di cui all'Allegato 1 al succitato decreto Direttoriale del 13 giugno 2024, n. 23;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 197 del 10/06/2024, sono state approvate le schede progettuali nonché il DIP relativo all'intervento denominato *“Asilo Nido NIKE”* depositato in atti presso l'ufficio tecnico;

Considerato che:

- con determina a contrarre del dirigente del Settore Tecnico comunale R.S. n. 185 del 09/12/2024 (R.G. n. 1750 del 12/12/2024) sono stati aggiudicati al RTP *“GPA”*, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7 ter del DL 22/2020 e all'articolo 24 del DL 13/2023, i servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione della fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e l'incarico opzionale per il coordinamento della

sicurezza in fase esecutiva e la direzione lavori relativo all'intervento denominato "Asilo Nido NIKE";

- i componenti del RTP "GPA", costituito ai sensi degli articoli 65, 66 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma dal notaio Emanuela Elefante in Firenze, Repertorio n. 7223 / Raccolta n. 5919, in data 02/04/2025, sono di seguito indicati:
 - Società GPA S.r.l. (C.F. e P.IVA 01315880516) in qualità di mandatario;
 - Associazione Professionale "Duranti & Focardi Geologi Associati" (C.F. e P. IVA 07260600486) in qualità di mandante;
 - Dott. Ing. Sacha Slim Bouhageb (P. IVA 05448310481) in qualità di mandante;
- con verbale sottoscritto in data 12/12/2024 stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del c.d. Decreto Semplificazioni;
- con determinazione dirigenziale R.S. n. 47 del 10/04/2026 (R.G. n. 554 del 14/04/2026), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determina a contrarre del dirigente del Settore Tecnico comunale R.S. n. 185 del 09/12/2024 (R.G. n. 1750 del 12/12/2024) a favore del RTP "GPA";
- in data 23/04/2026 è stato stipulato il contratto d'appalto dei servizi tecnici aggiudicati nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, e registrato al protocollo dell'Ente con n. 34830 del 23/04/2026. Il contratto sottoscritto è stato caricato sul sistema di e-procurement gestito da Consip (AcquistinretePA - MePA) nello spazio relativo alla procedura di affidamento tramite trattativa diretta n. RdO 4836834;

Dato atto che:

- il compenso spettante per l'esecuzione dei servizi affidati è così distribuito:
 - euro 136.489,92 per l'esecuzione del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre IVA di legge ed oneri previdenziali;
 - euro 62.411,14 per l'esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre IVA di legge ed oneri previdenziali;
 - euro 4.500,00 per rimborso spese per attività di indagine, rilievi e misurazioni;
- con determina dirigenziale R.S. n. 42 del 24/03/2025 (R.G. n. 412 del 24/03/2025) è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal RTP "GPA", relativo all'intervento denominato "*Realizzazione dell'asilo nido "NIKE" mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido*" per una spesa complessiva pari ad euro 1.512.000,00;
- con determina dirigenziale R.S. n. 82 del 25/05/2026 (R.G. n. 790 del 26/05/2026) è stato liquidato il corrispettivo spettante ad ogni componente il RTP "GPA" per l'espletamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, di redazione del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del contratto d'appalto dei servizi tecnici stipulato in data 23/04/2026 con il RTP "GPA" il pagamento del corrispettivo per la Direzione dei Lavori (DL) e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è effettuato a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere;

Dato atto, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale R.S. n. 83 del 11/06/2025 (R.G. n. 965 del 11/06/2025) sono stato affidati, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.lgs 36/2023, avvalendosi dei poteri commissariali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 e all'art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, all'impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL, con sede legale in Roma (RM), Codice fiscale e Partita IVA n. 17221651007, e all'impresa TECNOFUTURA S.R.L., Codice fiscale e Partita IVA n. 15930921000, quale consorziata esecutrice, i lavori di realizzazione dell' "Asilo nido

NIKE” per un importo pari ad euro 790.570,99 , inclusi euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a euro 79.057,10 , per complessivi euro 869.628,09;

- i lavori sono stati consegnati in data 17/06/2025, come da verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Cardinale e dall’impresa CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL senza sollevare riserve od eccezioni di sorta;
- direttore dei lavori è l’ Ing. Giovanni Cardinale e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione l’Ing. Massimiliano Cecconi;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale R.S. n. 78 del 18/05/2026 (R.G. n. 747 del 19/05/2026) sono stati approvati gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori e relativi al primo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Asilo Nido NIKE”, ed è stato liquidato a favore dell’impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL il primo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 12/05/2026, sulla base dei documenti contabili;
- con Determinazione Dirigenziale R.S. n. 129 del 23/07/2026 (R.G. n. 1188 del 24/07/2026) sono stati approvati gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori e relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato “Asilo Nido NIKE”, ed è stato liquidato a favore dell’impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MAESTRO SCARL il secondo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 21/07/2026, sulla base dei documenti contabili;
- è pertanto esigibile da parte dei componenti il RTP “GPA” il corrispettivo pari ad euro 26.009,22 , oltre oneri previdenziali pari al 4% e IVA di legge, relativo ai servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell’intervento, secondo la ripartizione di cui al prospetto seguente:

Ripartizione corrispettivo		
Componente RTP	Quota partecipazione RTP	Onorario
Società GPA S.r.l.	98%	Euro 25.489,04
Associazione Professionale “Duranti & Focardi Geologi Associati”	1%	Euro 260,09
Dott. Ing. Sacha Slim Bouhageb	1%	Euro 260,09

Dato atto che:

- la Società GPA S.r.l. (C.F. e P.IVA 01315880516) ha trasmesso la fattura n. FTSP-GPA-26/00110 del 31/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61771 del 01/08/2026, di importo pari ad euro 32.340,49 oneri previdenziali e IVA inclusa, emessa quale quota di competenza relativa al primo e secondo SAL dei lavori per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell'intervento in oggetto;
- l’Associazione Professionale “Duranti & Focardi Geologi Associati” (C.F. e P. IVA 07260600486) ha trasmesso la fattura n. FPA 10/26 del 31/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61772 del 01/08/2026, di importo pari ad euro 330,00 oneri previdenziali e IVA inclusa, emessa quale quota di competenza relativa al primo e secondo SAL dei lavori per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell'intervento in oggetto;
- il Dott. Ing. Sacha Slim Bouhageb (P. IVA 05448310481) ha trasmesso la fattura n. FATTPA 5_26 del 31/07/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61773 del 01/08/2026, di importo pari ad euro 330,00 oneri previdenziali e IVA inclusa, emessa quale quota di competenza relativa al primo e secondo SAL dei lavori per i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell'intervento in oggetto;

Dato atto che:

- e' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. INPS_50956982, avente validità fino alla data del 27/09/2026, in cui si attesta la posizione regolare della società GPA S.R.L. con riferimento al versamento dei contributi a favore degli enti previdenziali INPS ed INAIL;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.0802389 del 22/05/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva della società GPA S.R.L.;
- e' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. INAIL_54468187, avente validità fino alla data del 07/10/2026, in cui si attesta la posizione regolare dell'Associazione Professionale "Duranti & Focardi Geologi Associati" con riferimento al versamento dei contributi a favore dell' ente previdenziale INAIL;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da EPAP con n. prot. 250795 CRCPA del 22/05/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva della Dott.ssa Geol. Daria Duranti;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da EPAP con n. prot. 250794 CRCPA del 22/05/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva del Dott. Geol. Gianni Focardi;
- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con n. prot. Inarcassa.0802388 del 22/05/2026, valido per i successivi quattro mesi dalla data di rilascio, in cui si attesta la regolarità contributiva del Dott. Ing. Sacha Slim Bouhageb ;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che sarà riportato sui mandati di pagamento emessi è B4A8CE6CE1 e che il Codice di Progetto (CUP), in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n. 3 del 16 gennaio 2003, è C86F24000150006;
- i professionisti sopra identificati hanno fornito la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati per i pagamenti connessi all'incarico affidato;

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Ing. Massimo Raso;

Dato atto che la spesa connessa agli interventi di che trattasi trova la copertura finanziaria sul capitolo 4587/0 piano dei conti 2.02.01.09.003 - bilancio 2026 nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto di cui in premessa;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che formano, parte integrante e sostanziale della presente determinazione nonché la proposta del RUP;
2. **di approvare** è liquidare la fatture richiamate in premessa emesse dai componenti del RTP per un importo complessivo pari ad **euro 33.000,49** , incluso oneri previdenziali ed IVA di legge;
3. **di versare** in favore della Società GPA S.r.l. (C.F. e P.IVA 01315880516), sul conto corrente dedicato di cui all'allegata fattura, la somma di **euro 26.508,60** , al netto dell' IVA pari ad **euro 5.831,89** da **versare** direttamente all'erario ai sensi della vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. FTSP-GPA-26/00110 del 31/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61771 del 01/08/2026;
4. **di versare** in favore dell'Associazione Professionale "Duranti & Focardi Geologi Associati" (C.F. e P. IVA 07260600486), sul conto corrente dedicato di cui all'allegata fattura, la somma di **euro 277,98** , al netto della ritenuta di acconto pari ad **euro 52,02** da **versare** direttamente all'erario, a saldo della fattura n. FPA 10/26 del 31/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61772 del 01/08/2026;
5. **di versare** in favore del Dott. Ing. Sacha Slim Bouhageb (P. IVA 05448310481), sul conto corrente dedicato di cui all'allegata fattura, la somma di **euro 277,98** , al netto della ritenuta di acconto pari ad **euro 52,02** da **versare** direttamente all'erario, a saldo della fattura n. FATTPA 5_26 del 31/07/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 61773 del 01/08/2026;
6. **di imputare** la somma complessiva pari ad **euro 33.000,49** sul capitolo 4587/0 piano dei conti 2.02.01.09.003, a valere sulle somme già impegnate con determinazione dirigenziale R.S. n. 185 del 09/12/2024 (R.G. n. 1750 del 12/12/2024);
7. **di dare atto che:**
 la spesa è finanziata con i fondi ministeriali concessi con il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 79 del 30 aprile 2024, inserito nel Nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 (M4C1I1.1);
 è stato acquisito il CUP: C86F24000150006;
 è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: B4A8CE6CE1;
 il RUP è l'Ing. Massimo Raso;
8. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
9. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
10. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e art. 16 D.lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
11. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. **di trasmettere** copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
14. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
16. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2354 del 20/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 20/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 145 del 20/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5377	1	1-1000-1	DURANTI & FOCARDI GEOLOGI ASSOCIATI	330,00
2026	5378	1	1-1000-1	BOUHAGEB SACHA SLIM	330,00
2026	5379	1	1-1000-1	GPA S.R.L.	12.106,59
2026	5380	1	1-506-1	GPA S.R.L.	20.233,90

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.